刑法06 筆記：故意過失區分與意圖犯

來源：刑法06 課程字幕 01:03:00 ~ 01:52:00

🕮 法條原文速查

§13（故意）
I：行為人對於構成犯罪之事實，**明知**並**有意**使其發生者，為故意。→ 直接故意
II：行為人對於構成犯罪之事實，雖**預見**其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。→ 間接故意

§14（過失）
I：行為人雖非故意，但按其情節**應注意，並能注意，而不注意**者，為過失。→ 無認識過失
II：行為人對於構成犯罪之事實，雖**預見**其能發生而**確信其不發生**者，以過失論。→ 有認識過失

§146（妨害投票罪）
II：意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同。
→ 須有「**意圖使特定候選人當選**」之主觀要件

§195（偽造貨幣罪）
I：意圖供**行使**之用，而偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，處五年以上有期徒刑，得併科五千元以下罰金。
→ 須有「行使意圖」

§268（圖利供給賭博場所或聚眾賭博罪）
意圖**營利**，供給賭博場所或聚眾賭博者，處三年以下有期徒刑，得併科三千元以下罰金。
→ 須有「營利意圖」

§271（殺人罪）
I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
II：前項之未遂犯罰之。

§276（過失致死罪）
因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

§315之1（妨害秘密罪—竊錄）
有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：…無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

§315之2（竊錄內容之傳播）
I：意圖**營利**供給場所、工具或設備，便利他人為前條第一項之行為者…
→ 須有「營利意圖」

§320（竊盜罪）
I：意圖為自己或第三人**不法之所有**，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。
→ 須有「**不法所有意圖**」

§332（強盜結合罪—強盜殺人）
I：犯強盜罪而故意殺人者，處死刑或無期徒刑。
→ 結合犯：基本犯＋加重結果均須具備

實務見解原文速查

> **最高法院 98 年度判決**（殺人故意判斷因素）
> 判斷行為人有無殺人故意，應審酌：①犯罪之動機、②行為人與被害人之關係、③行為時所受刺激、④行兇後之態度、⑤使用之兇器種類、⑥下手之方式（部位、次數、力道）、⑦受傷之多寡及是否為致命部位等，綜合判斷之。

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「間接故意與有認識過失如何區分？」	**意欲要素**不同：間接故意＝容忍（管他的）；有認識過失＝確信不發生（應該不會啦）
「判斷殺人故意應審酌哪些因素？」	實務八因素：動機、關係、刺激、態度、**兇器種類**、下手部位/次數/力道、是否致命部位
「容認（間接故意）之認定有哪些理論？」	四說：①默認性理論 ②**防果意志表現理論**（最具操作性）③認真看待說 ④可能輕率法益決定說
「意圖犯之『意圖』與『故意』有何不同？」	意圖為故意之外**額外的主觀要件**；意圖接近直接故意強度（容忍不算意圖）
「竊盜罪之不法所有意圖包括什麼？」	**排除意思**（排斥原權利人支配）＋**利用意思**（建立自己支配）；使用竊盜欠缺所有意圖
「容器物意圖（偷包包只想要裡面的筆電）？」	意圖僅及於**內容物**（筆電），**不及於容器**（包包）→ 對包包無不法所有意圖
「意圖是否須存在於行為時？」	**須**，事後產生的意圖如同事後故意，**不成立意圖犯**

1. 間接故意 vs 有認識過失：一線之隔

核心區分

比較項目	間接故意（§13 II）	有認識過失（§14 II）
認知要素	預見可能發生	預見可能發生
意欲要素	不違背本意（**容忍**）	**確信不發生**
口語化	「管他的」	「應該不會啦」
法律效果	故意犯（刑責較重）	過失犯（刑責較輕）

案例：窗型冷氣鬆動案

- **事實**：行為人知道窗型冷氣螺絲鬆動，可能掉落砸到樓下行人
- **間接故意版**：「會不會砸到人啊？管他的。」→ 容忍→ 間接故意
- **有認識過失版**：「會不會掉下去啊？應該不會啦，都掛這麼久了。」→ 確信不發生→ 有認識過失

案例：馬戲團弓箭手案

- **事實**：弓箭手瞄準女助手頭上蘋果射箭，但技術不穩可能射偏
- **間接故意**：知道可能射到人但仍開射（為表演收入容忍風險）
- **有認識過失**：自信技術夠好不會射偏（確信不發生）

2. 實務殺人故意判斷

最高法院八因素（98 年度判決）

```
殺人故意判斷八因素
├── ① 施犯原因（動機）
├── ② 行為人與被害人之關係
├── ③ 行為時所受之刺激
├── ④ 行兇後之態度
├── ⑤ 使用之兇器種類
├── ⑥ 下手之方式
│     ├── 攻擊部位（致命 vs 非致命）
│     ├── 攻擊次數
│     └── 施力程度
└── ⑦ 受傷之多寡及是否為致命部位
```

實務案例

案例	關鍵事實	實務認定	刑度
神像案	1.3kg 石木神像打太太頭部 3-4 下	**殺人罪**（致命部位＋多次＋重器）	18 年
披薩殺人案	颱風夜爭吵誰拿披薩，女拿刀拉扯刺中胸腔	**殺人罪**（致命部位＋刀械），自首	12 年
西瓜刀案	黑道仇殺，西瓜刀砍手臂一刀見骨	**重傷致死**（非致命部位＋僅一刀）	9.5 年
追砍案	拿刀追砍背部	一審：傷害；二審：**殺人未遂**（追砍行為顯示殺意）	逆轉改判

考題事實認定技巧

- 題目**未明講故意**時，須依事實**合理推論**
- 考題中**不可罪疑惟輕**（罪疑惟輕是審判原則，非考試原則）

3. 意欲要素理論爭議

無用論 vs 必要論

學說	立場	內容
無用論	只看認知	只要有「知」就是故意，不需要「欲」→ 未被採納
必要論（現行法）	知＋欲	§13 明文規定需有意欲要素

4. 容認（間接故意）認定方式四說

學說	核心內容	評價
① 默認性理論	對結果不在乎、不介意	較抽象
② 防果意志表現理論	有無採取**防範措施**避免結果發生	**最具操作性**，實務常用
③ 認真看待說	行為人是否**嚴肅看待**（認真看待）結果發生的可能	學理上常引用
④ 可能輕率法益決定說	行為人是否輕率地決定犧牲他人法益	較為抽象

案例：太魯閣出軌案

- **事實**：施工廠商違規導致工程車滑落軌道，造成火車出軌
- **分析（防果意志表現理論）**：
    - 行為人事後有**打電話求助**→ 有防果意志的表現
    - **但未打 1933（鐵路緊急通報專線）**→ 防果手段是否足夠有爭議
    - 實務認定：有防果意志表現 → **非容任** → 非間接故意 → 論過失

5. 無認識過失（§14 I）

要件	內容
應注意	客觀上有注意義務
能注意	行為人主觀上有能力注意
不注意	實際上未盡注意義務
預見可能性	結果須為可預見（否則非過失）

- **案例**：胎紋磨平案 → 應注意輪胎狀況、能注意但未注意 → 無認識過失

6. 意圖犯總論

意圖 ≠ 故意

比較項目	故意	意圖
地位	主觀構成要件必備	故意之外的**額外**主觀要件
強度	直接故意或間接故意皆可	接近**直接故意**強度（容忍不算意圖）
用語	不可說「殺人意圖」（殺人罪非意圖犯）	僅在意圖犯中使用

意圖犯的三個判斷原則

```
意圖犯判斷原則
├── ① 強度接近直接故意（容忍 ≠ 意圖）
├── ② 須存在於行為時（事後產生 ≠ 意圖）
└── ③ 容器物意圖（意圖僅及於內容物，不及於容器）
```

7. 各罪意圖分析

竊盜罪不法所有意圖（§320）

```
不法所有意圖
├── 排除意思（排斥原權利人支配）
└── 利用意思（建立自己支配、使用、處分）
```

- **使用竊盜**（如借傘案：下雨借傘用完歸還）→ 欠缺**排除意思** → 無不法所有意圖 → 不成立竊盜罪

賭博罪營利意圖（§268）

- **案例**：免費借房間給朋友賭博 → 無營利意圖 → 不成立 §268
- 須有從中獲利的意圖

虛遷戶籍投票罪（§146 II）

- **案例**：為子女學區遷戶籍，附帶取得投票權
- 分析：選舉投票僅為**附帶效果**，非遷戶籍之主要目的 → 容忍 ≠ 意圖 → 不成立 §146 II

越獄囚犯竊盜囚服

- **案例**：逃獄時穿走囚服
- 分析：穿囚服為逃獄之**不得已手段**，非出於所有意圖 → 不成立竊盜罪

容器物意圖

- **案例**：偷包包但只想要裡面的筆電
- 分析：不法所有意圖**僅及於筆電**（內容物），對**包包**（容器）無所有意圖
- 效果：筆電 → 竊盜既遂；包包 → 可能僅論使用竊盜（無所有意圖）

意圖須存在於行為時

案例	分析	結論
§195 偽造貨幣案：國中生印鈔測試印表機	行為時無行使意圖	不成立 §195
印完後想拿去用	事後產生意圖 ≈ 事後故意	仍不成立 §195（意圖須在行為時）
§315之2 偷拍供給案：拍片免費看，事後補收費	偷拍時無營利意圖	不成立 §315之2

8. 司法三等考題解析：強盜殺人罪

答題結構（打回原形寫法）

```
§332 強盜殺人罪（結合犯）
├── 基本犯：§328 強盜罪
│    ├── 客觀：強暴脅迫＋取財
│    ├── 主觀：故意＋不法所有意圖
│    └── ★ 容器物意圖：皮包本體無所有意圖 → 強盜未遂？
│
├── 加重結果：殺人
│    ├── 殺人故意事實認定（老人＋踹頭踩踏 → 可認定殺人故意）
│    └── 反社會人格 → 責任能力問題（非 §19 之精神障礙）
│
└── 結合犯基本犯未遂問題
     → 基本犯未遂時，結合犯能否成立？有爭議
```

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§13	直接故意 / 間接故意	間接故意 vs 有認識過失的區分基礎
§14	無認識過失 / 有認識過失	過失類型
§146 II	虛遷戶籍投票罪	意圖犯案例（附帶效果非意圖）
§195	偽造貨幣罪（行使意圖）	意圖須存在於行為時
§268	賭博罪（營利意圖）	意圖犯案例
§271	殺人罪	故意判斷核心案例
§276	過失致死罪	阻卻故意後改論過失
§315之2	偷拍供給罪（營利意圖）	事後產生意圖不算
§320	竊盜罪（不法所有意圖）	意圖犯核心案例
§332	強盜殺人結合犯	考題解析

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
最高法院 98 年度判決	殺人故意判斷八因素：動機、關係、刺激、態度、兇器、部位/次數/力道、致命部位

太魯閣出軌案判決	防果意志表現理論之適用：有防果行為→非容任→非間接故意→論過失
防果意志表現理論（通說）	間接故意容認之認定，以行為人有無採取防範措施為判斷標準